

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[주의] 요구

제 목 폐기물 관련 처리비용 및 공사비 정산 부적정

해 당 부 서 [redacted]지사

조 치 부 서 [redacted]

내 용

1. 업무개요

[redacted]지사(이하 “[redacted]지사”라 한다)에서는 홍수시 농경지 침수피해를 예방하기 위해 [표 1]과같이 [redacted]지구 [redacted]사업(이하 “[redacted]지구”이라 한다)을 2021년 6월부터 사업을 시작하여 2024년 12월에 완료하였고

[표 1] 주요 사업 현황

지구명	사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	사업내용	비고
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

자료: 부서 제출자료 재구성

사업 중 기존 용 배수로 등에 있는 구조물(수로관 등)을 헐고 새로운 구조물을 설치하는 공종에서 발생한 건설폐기물을 처리하기 위해서 [표 2]와 같이 [redacted]와 20[redacted]계약을 체결하여 2024.12.20. 완료하였으나

[표 2] 건설폐기물 처리용역 계약현황

계약명	계약상대자 (대표자)	계약기간		계약금액(백만 원)		비고
		총	24년도	총	24년도	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

자료: 부서 제출자료 재구성

202[] 익명의 제보자가 유선을 통하여 ‘[]지사에서 추진 중인 사업 중 20[] 건설폐기물 물량을 부풀려 처리하였다.’는 제보 내용을 확인한 결과 일부 제보 내용에 대하여 사실관계가 확인되었다.

2. 판단기준

「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 업무), 제16조(설계도서 검토) 및 제21조(시공 관리)에 따라 설계서와 현장여건을 면밀히 검토하여 설계서에 누락된 내용이 있거나 오류가 있는지 또는 설계서가 현장여건과 일치하는지 여부를 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 「공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등)에 따라 설계를 변경하여야 하고, 필요한 경우 같은 일반조건 제20조에 따라 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등에 따라 공사를 감독하여야 하고, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 공사 시행과정에서 설계변경을 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 []본부 []지사에서는 [] 과 20[]지구 []사업 폐기물처리 용역 계약을 체결(총 계약금액: [])하여 20[] 완료하면서

준공금액산정을 위한 물량을 정확하게 산정하여 폐기물처리비용이 과다하게 정산되지 않도록 하여야 하는데도 불구하고 20[] 건설폐기물 처리비용 총

이 과다 정산된 사실이 있으며

이에 따라에서는 20 과다 정산한 폐기물 물량에 관하여 인정하면서 과다 지급된 용역비를 반납하겠다는 시정각서(붙임 1)을 제출하였다.

또한, 지구 토목공사를 위하여 계약을 체결한 은 기존에 설치된 구조물(수로관 및涵管)을 일부 인근 마을주민이 유용하여 [표 3]과같이 일부 공종(구조물 헐기 및 적재)을 실제 실시하지 않아 을 과다 정산한 사실과

[표 3] 구조물 유용에 따른 공사비 과다 정산현황

(금액: 천 원, 물량: m3)

구 분		정 산①		실 제 ②		증, △감 (③=②-①)		비고 (계약자)
		물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액	

이에 따라에서는 과다 지급된 공사비(구조물 헐기 및 폐기물 적재)를 인정하고 반납하겠다는 시정각서(붙임 2)를 제출하였다.

그 결과 지사에서는 상황지구의 공사 및 용역 대가에 관하여 공사비 을 과다 지급하여 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

4. 관련부서 의견

■■■■지사에서는 폐기물처리 업체 및 시공사에 대하여 공사비 및 용역비를 반납조치를 하도록하겠다는 의견과 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 주의 요구

사장(■■■■처장) 「공사감독업무지침」에 따라 공사감독 업무 소홀로 공사비를 과다하게 지급하여 예산 낭비를 초래한 책임을 물어 ■■■■지구 ■■■■사업 공사감독원 ■■■■에게 “주의” 처분 하시기 바랍니다.

붙임 1	시 정 각 서(과다 지급받은 폐기물처리비용 반납)
-------------	------------------------------------

--

붙임 2**시 정 각 서(과다 지급받은 구조물 헐기 및 적재비용 반납)**